和县龙平钙业有限公司“9.13”一般高处坠落事故调查报告

2021年9月13日上午8时左右，石杨镇和县龙平钙业有限公司在窑顶区域进行环保设备加装、除尘改造准备工作时，一名作业人员发生高处坠落事故，经送南京市浦口区中心医院抢救无效死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，经和县人民政府批准，成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、石杨镇人民政府等单位人员组成的“9·13”事故调查组，并邀请县监委派员参加，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、技术鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任。依据《安全生产法》等法律法规，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现报告如下：

一、基本情况

（一）公司承包租赁情况

2018年12月31日，和县龙平钙业有限公司法定代表人童*付将该企业相关固定资产(含四座窑、磅房、办公楼、石灰库、煤棚、装载机等)租赁给刘*林，租赁后企业一直处于停产状态。

2021 年 1 月 5 日刘*林将四座窑中的两座窑（3 号窑、4 号窑）租赁给周*才,企业因要加装环保设备，处于停产状态，2021 年 2 月 10 日周*才与李*平签订了石灰窑窑体改造合同，事故发生时窑体改造仍在进行中。李*平为窑体维修工程承揽人，朱*良、周*明系李*平聘用的劳务人员，吴*国系周*才聘用的现场负责人。

（二）相关单位基本情况

和县龙平钙业有限公司，统一社会信用代码：9134****3532324992，成立于 2015 年 08 月 12 日，注册地位于安徽省马鞍山市和县石杨镇中山村，法定代表人为童*付。经营范围为生石灰加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）现场基本情况

事故现场位于和县龙平钙业有限公司 4#石灰窑东侧货运升降机井，升降机井总高度落差为 24 米，升降机额定荷载为 1 吨，吊笼为铁质框架结构长宽高分别为 2.03 米、1.23 米、1.80 米，吊笼两边侧面为自制铁板防护栏，防护栏杆高 0.63 米，吊笼前后未设置防护措施，升降机地面及顶部未设置防护栏等安全措施（见图 1）。经和县市场监督管理局认定，该货运升降机无铭牌、无出厂资料，是企业自行焊接的简易升降设备，不属于特种设备。



图 1　升降机外观

改造平台为两个石灰窑圆形窑顶区域，该区域石灰窑直径为 6 米，可以提供的作业面积约为 56.52 平方米，4#石灰窑体周边设有检维修人员攀爬的步梯。（见图 2）



图 2　　窑体外观图

经现场勘查，窑顶区域四周均有完整的防护栏杆，仅有 3#、4#升降机井之间位置有一处宽 0.8 米的缺口且无任何防护栏杆（见图 3）。



图 3　窑顶平台事发点

二、事故发生经过及应急救援情况

9 月 13 日上午 8 时左右，施工方人员朱*良、周*明 2 人搭乘货运升降机到 3#、4#窑顶进行环保设备焊接作业。当升降机上升至 4#窑顶平台后,朱*良、周*明前往窑体改造区域，朱*良不慎从

3#、4#升降机井之间的缺口处坠落到4#窑东侧升降机井地面(见图4）。周*明立即在窑顶呼救，和县龙平钙业有限公司有关人员赶到现场，发现朱*良已昏迷，立即拨打120,将伤者送至南京市浦口区中心医院进行抢救，同时拨打110报案。上午10时30分左右，朱*良经抢救无效死亡。



图4　事故坠落死亡地点

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

朱*良，男，汉族，47岁，江苏省宜兴市张渚镇人，系李*平聘用的劳务人员，无任何特种作业资质。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定统计，事故造成直接经济损失约122万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故原因

1、直接原因

朱*良安全意识淡薄、安全业务知识不足，未从窑体爬梯登上窑顶，选择违规搭乘货运升降机至窑顶[1]，且窑顶防护措施不全[2]，是这起事故发生的直接原因。

2、间接原因

和县龙平钙业有限公司，安全生产主体责任落实不到位，隐患排查治理工作不到位，现场安全管理不到位，安全技术交底、工人“三级”安全教育培训不到位，升降机顶部临边防护措施不到位,未对外包的焊工、登高作业等特种作业人员资质进行审核，未能及时有效制止工人违规作业，“层层转包”、“以包代管”，是这起事故发生的间接原因。

1《简易升降机安全规程》（GB 28755-2012）4.4 简易升降机不得载人运行。

2《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第3.1.1条对临边高处作业，必须设置防护措施，并符合下列规定：四、井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边，必须设防护栏杆。地面通道上部应装设安全防护棚。双笼井架通道中间，应予分隔封闭。五、各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。

（二）事故性质

经事故调查组一致认定，和县龙平钙业有限公司“9.13”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任人员

朱*良安全意识淡薄，违规搭乘货运升降机到窑顶进行焊接作业，对事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议处罚单位和人员

1、和县龙平钙业有限公司

企业安全生产主体责任落实不到位，隐患排查治理工作不到位，安全管理不到位，安全巡查、排查不到位，安全技术交底、工人“三级”安全教育培训不到位，升降机顶部临边防护措施不到位，未对外包的特种作业人员资质进行审核，未能及时有效制止工人违规作业，未对承揽方维修施工人员进行安全生产统一协调、管理，“层层转包”、“以包代管”，造成发生一人死亡事故，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项[3]规定，建议由和县应急管理局依法对其行政处罚。

2、童*付，和县龙平钙业有限公司法定代表人

安全管理责任制落实不到位，未严格落实企业主要负责人安全生产职责，导致发生生产安全事故，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项[4]规定，建议由和县应急管理局依法对其行政处

3《安全生产法》第一百一十四条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

4《安全生产法》第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

罚。

3、刘*林，和县龙平钙业有限公司承包人

安全管理责任制落实不到位，未能严格履行安全管理职责，未对外来作业人员的安全生产统一协调管理，“层层转包”、“以包代管”，依据《安全生产法》第一百零三条第（二）款[5]的规定，建议由和县应急管理局依法对其行政处罚。

4、周*才，和县龙平钙业有限公司实际承包人

未能严格履行安全管理职责，未确认维修承包方施工资质，未按照规定做好安全教育培训工作，未对外来作业人员的安全生产统一协调管理，依据《安全生产法》第一百零三条第（二）款的规定，建议由和县应急管理局依法对其行政处罚。

5、吴*国，周*才聘用的现场负责人

在施工队到来时未确认工人特种作业资质证书；在为施工人员介绍作业现场时，违规带工人搭乘货运升降机；作业时，对作业现场安全生产监管不到位，未及时督促企业安全员巡查到位，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项[6]规定，建议由和县应急管理局依法对其行政处罚。

6、李*平，窑体维修工程承揽人

5《安全生产法》第一百零三条第二款　生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿。

6《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：

未能严格履行安全管理职责，擅自脱岗，未对作业现场进行有效安全管理，安全技术交底和工人“三级”安全教育培训不到位，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项规定，建议由和县应急管理局依法对其行政处罚。

7、李*，周*才聘用的安全员

擅自脱岗，安全巡查不到位，安全生产管理职责履行不到位，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议由和县应急管理局依法对其行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）和县龙平钙业有限公司

要深刻总结吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，进一步理顺完善安全管理体系。 要认真学习并贯彻执行国家有关作业标准规范，规范施工作业行为，强化施工作业安全隐患排查及风险管控。要严把安全技术交底、安全技术措施审核关，加强流程管控，对施工实行全过程安全监督管理。 要进一步规范外协劳务人员安全管理，严格纳入本单位统一管理，审核特种作业人员资质，加强安全教育和监督考核，不断提升人员安全意识和技能素养。

（二）石杨镇人民政府

要强化属地监管责任，加大检查频次和力度，督促、指导企业开展安全隐患排查工作，对处于检维修阶段企业监管力度不松懈，杜绝或减少辖区内安全事故的发生。

和县人民政府

“9.13”一般高处坠落事故调查组

2021 年 10 月 28 日